

选择及案例分析汇总

第一章

- 1、下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（ ）。
A. 省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会
B. 省、自治区、直辖市的人民政府
C. 省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会
D. 省级人民政府所在地的市级人民政府 E. 国务院各部委
- 2、行政法规的制定主体是（ ）。
A. 全国人民代表大会
B. 全国人民代表大会常务委员会
C. 国务院
D. 最高人民法院
- 3、性文件中，效力最高的是（ ）。
A. 行政法规
B. 司法解释
C. 地方性法规
D. 行政规章
- 4、下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（ ）。
A、安全生产法
B、建筑业企业资质管理规定
C、工程建设项目施工招标投标办法
D、安全生产许可证条例
- 5、不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（ ）裁决。
A. 国务院主管部门
B. 最高人民法院
C. 国务院
D. 全国人大常委会
- 6、根据《合同法》，（ ）之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
A. 地方性法规与地方政府规章
B. 部门规章与部门规章
C. 部门规章与地方性法规
D. 地方政府规章与部门规章
E. 同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定

7、某建筑公司与某学校签订一教学楼施工合同,明确施工单位要保质保量保工期完成学校的教学楼施工任务。工程竣工后,承包方向学校提交了竣工报告。学校为了不影响学生上课,还没组织验收就直接投入了使用。使用过程中,校方发现了教学楼存在的质量问题,要求施工单位修理。施工单位认为工程未经验收,学校提前使用出现质量问题,施工单位不应再承担责任。试问:本案中的建设法律关系三要素分别是什么?

答:本案中的建设法律关系主体是某建筑公司和某学校。客体是施工的教学楼。内容是主体双方各自应当享受的权利和应当承担的义务,具体而言是某学校按照合同约定,承担按时、足额支付工程款的义务,在按合同约定支付工程款后,该学校就有权要求建筑公司按时交付质量合格的教学楼。

8、2002年12月,美乐漆业有限责任公司筹建15层职工宿舍楼,通过履行正常的招投标程序,将该工程委托洪江市建筑工程第六公司承建。双方合同约定:洪江市建筑工程第六公司以包工包料方式承建美乐漆业有限责任公司位于洪江市建国区滨江路170号的15层职工宿舍楼;工程总造价人民币970万元;洪江市建筑工程第六公司应于2003年2月1日开工,并于2004年2月1日完工,工期一年;洪江市建筑工程第六公司应保证工程质量,如验收不合格,应承担违约责任;美乐漆业有限责任公司应于2003年1月15日前向洪江市建筑工程第六公司支付前期工程款500万元,剩余工程款自工程验收合格之日起15天内支付。问题:试分析本案中建筑工程法律关系的三个构成要素。

(建筑工程法律关系的三个构成要素分别是建筑工程法律关系主体、建筑工程法律关系客体、建筑工程法律关系内容。)

答:(1)本案中的建筑工程法律关系主体是美乐漆业有限责任公司与洪江市建筑工程第六公司;

(2)本案中的建筑工程法律关系内容是美乐漆业有限责任公司与洪江市建筑工程第六公司;

(3)各自在该宿舍楼施工承包合同中应当享受的权利和应当承担的义务。

具体而言是:洪江市建筑工程第六公司按照宿舍楼施工承包合同的规定,承担以包工包料方式,于2003年2月1日至2004年2月1日间,保质保量完成宿舍楼施工的义务;美乐漆业有限责任公司应按照宿舍楼施工承包合同的规定于2003年1月15日前向洪江市建筑工程第六公司支付前期工程款500万元,剩余工程款自工程验收合格之日起15天内支付;洪江市建筑工程第六公司有权要求美乐漆业有限责任公司按照宿舍楼施工承包合同的规定分期支付工程款;美乐漆业有限责任公司在履行自身义务之后,有权接收该宿舍楼建筑工程。

9、下列属于承担民事责任的方式是()。

- A. 赔偿损失 B. 返还财产 C. 支付利息
D. 支付违约金 E. 支付定金

10、建设单位在施工合同履行中未能按约定付款,由此可能承担的法律責任是()

- A. 警告 B. 支付违约金
C. 罚款 D. 赔礼道歉

11、关于刑事责任的说法,错误的是()

- A、拘役是刑罚主刑的一种
- B、罚款是刑罚附加刑的一种
- C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用
- D、死刑缓期二年执行是死刑的一种

12、下列代理行为中,不属于委托代理的是 ()

- A、招标代理
- B、采购代理
- C、诉讼代理
- D、指定代理

13、根据我国法律规定,委托代理关系因下列原因中的 () 终止。

- A. 代理事项完成
- B. 被代理人取消委托
- C. 被代理人死亡
- D. 代理人丧失民事行为能力
- E. 代理人辞去委托

14、某律师接受当事人委托参加民事诉讼, 以下属于委托代理权消灭的原因有 ()。

- A. 诉讼终结
- B. 当事人解除委托
- C. 代理人辞去委托
- D. 委托代理人死亡
- E. 委托代理人有过错

15、关于表见代理的错误说法是 ()。

- A. 表见代理的行为人没有代理权
- B. 表见代理是无效代理
- C. 表见代理在本质上属于无权代理
- D. 善意相对人有理由相信行为人有代理权

16、某单位甲委托某乙代为采购 325 号硅酸盐水泥, 乙持授权委托书向供应商某丙采购, 但供应商恰好缺货, 在向乙说明情况后, 乙同意购买 425 号水泥代替。本案说法错误的是 ()。

- A. 乙的行为属于表见代理
- B. 甲有权拒绝接受这批 425 号水泥
- C. 如甲拒绝, 应由乙承担付款义务
- D. 如甲同意, 应由甲承担付款义务

17、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同, 并足额缴付了保费, 但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单, 后施工企业发生保险事故要求赔偿时, 保险公司称张某已离职, 且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法正确的是 ()。

- A. 张某应当向施工企业赔偿损失
- B. 施工企业补缴保费后, 保险公司方可赔偿损失
- C. 保险公司找到张某追回保费后, 方可给予施工企业赔偿
- D. 保险公司应当支付保险金, 并可向张某追偿

18、被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失, 应 ()。

- A. 由被代理人向第三人承担责任, 代理人承担连带责任
- B. 由被代理人独自向第三人承担责任
- C. 由第三人自己承担损失
- D. 由代理人独自向第三人承担责任

19、赵律师在代理一起债务纠纷案时,明知委托人的委托事项违法而仍然进行代理。如果由于赵律师的代理行为给对方当事人的利益造成损害的()。

- A. 由委托人承担责任
- B. 由赵律师承担责任
- C. 由赵律师和委托人负连带责任
- D. 由赵律师和委托人各自承担责任

20、以下关于债的发生根据的表述中, 正确的有 ()。

- A. 合同
- B. 志愿服务
- C. 侵权行为
- D. 不当得利
- E. 无因管理

21、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,由建设单位与施工企业 承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于 () 之债。

- A. 侵权
- B. 合同
- C. 无因管理
- D. 不当得利

22、没有法定或者约定义务, 为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。

- A. 合同
- B. 侵权
- C. 不当得利
- D. 无因管理

23、下列法律事实中, 不属于无因管理的是()

- A. 船工张某冒险救人而损坏了船浆
- B. 村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾
- C. 警察钱某勇往直前, 生擒了小偷
- D. 消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿
- E. 台风将至, 市民李某拿自家物料加固朋友的房屋

第二章

1、某医院欲新建一办公大楼, 该办公大楼由某城建集团承包建造, 则施工许可证应有() 申领。

- A. 医院
- B. 城建集团
- C. 城建集团分包商
- D. 城建集团或医院

2、建筑工程施工许可中的限额工程() 申请施工许可证。

- A. 无需
- B. 五天后
- C. 十天后
- D. 十五天后

3、建筑工程施工许可中的一般工程() 日内对符合条件的工程颁发施工许可证。

- A. 2
- B. 15
- C. 16
- D. 20

4、建筑法规定, 建设单位应当自领取施工许可证之日起() 内开工, 因故不能按期开工的, 应当向发证机关申请延期, 延期以两次为限, 每次不超过 ()。

既不开工又不申请延期或者超过延期时限的, 施工许可证自行废止。

- A. 3 个月; 1 个月
- B. 1 个月; 3 个月
- C. 1 个月; 1 个月
- D. 3 个月; 3 个月

5、房屋建筑工程保修期从() 计算。

- A. 签订工程保修书之日起
- B. 工程保修书中约定之日起

C. 工程竣工验收合格之日起 D. 工程验收合格交付使用之日起

6、竣工验收的依据不包括下列 ()

- A. 施工合同 B. 现行施工技术验收的规范
- C. 主管部门的有关审批 D. 已批准的可行性报告

7、依照我国现行工程建设程序法规的规定, 我国工程建设竣工阶段包括 ()

- A. 工程竣工 B. 工程建设结束
- C. 工程结尾 D. 竣工验收和期内保修

第五章

1、关于建设项目招标的说法, 正确的是 ()。

- A. 施工单项合同估算价在 50 万元人民币以上的项目必须进行招标
- B. 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目可以不进行招标
- C. 采用特定的专利或者专有技术的项目必须进行招标
- D. 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目必须进行招标

2、下列建设项目中, 可以不招标的是 ()。

- A、个人捐资的教育项目中合同估算价为 80 万元的监理合同
- B、外商投资的供水项目中合同估算价为 1000 万元的施工合同
- C、使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为 80 万元的材料采购合同
- D、上市公司投资的商品房项目中合同估算价为 500 万元的材料采购合同

3、根据招标投标法, 依法必须进行招标的项目, 自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止, 最短为 () 日。

- A、5 B、20 C、10 D、15

4、根据《工程建设项目施工招标投标办法》, 投标有效期从 () 之日开始计算。

- A. 发布招标文件 B. 购买招标文件 C. 提交投标文件截止 D. 发布中标通知

5、根据《招标投标法》规定, 投标联合体 ()。

- A. 可以牵头人的名义提交投标保证金 B. 必须由相同专业的不同单位组成
- C. 各方应在中标后签订共同投标协议 D. 是各方合并后组建的投标实体

6、关于建设工程施工承包联合体的说法, 正确的是 ()

- A. 联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定
- B. 联合体属于非法人组织
- C. 联合体各方独立承担相应的责任
- D. 联合体的成员可以对同一工程单独投标

7、关于联合体投标的说法, 正确的有 ()。

- A、多个施工单位可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标
- B、中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任
- C、联合体各方的共同投标协议属于合同关系
- D、联合体中标的,应当由联合体各方共同与招标人签订合同
- E、由不同专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定业务许

8、某工程施工联合体参加资格预审并获通过后,投标过程中其组成成员发生变化,虽未经招标人同意,但新联合体仍然符合资格预审条件要求,则招标人()

- A、应当认定投标文件无效
- B、可以认定投标文件有效
- C、征得投标人同意后可以认定投标文件有效
- D、征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效

9、甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质,甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标,则该联合体资质等级应为()。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 暂定级

10、下列关于投标保证金说法,正确的有()

- A、投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金
- B、投标保证金是投标文件的有效组成部分
- C、投标保证金的担保形式,应在招标文件中规定
- D、投标保证金应当在投标截止时间前送达
- E、投标保证金的金额一般由双方约定

11、在工程建设项目招标过程中,招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是()。

- A. 银行保函
- B. 银行承兑汇票
- C. 企业连带责任保证
- D. 现金
- E. 实物

12、招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标,于2007年3月3日开始发售招标文件,3月6日停售;招标文件规定投标保证金为100万元;3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改,投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有()处。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

13、根据招标投标相关法律规定,在投标有效期结束前,由于出现特殊情况,招标人要求投标人延长投标有效期时,()。

- A. 投标人不得拒绝延长,并不得收回其投标保证金
- B. 投标人可以拒绝延长,并有权收回其投标保证金
- C. 投标人不得拒绝延长,但可以收回其投标保证金
- D. 投标人可以拒绝延长,但无权收回其投标保证金

14、某建设项目招标,评标委员会由一名招标人代表和三名技术、经济等方面的专家组成,这一组成不符合《招标投标法》的规定,则下列关于评标委员会重新组成的做法中正确的有()。

- A. 减少一名招标人代表, 专家不再增加
- B. 减少一名招标人代表, 再从专家库中抽取一名专家
- C. 不减少招标人代表, 再从专家库中抽取一名专家
- D. 不减少招标人代表, 再从专家库中抽取二名专家
- E. 不减少招标人代表, 再从专家库中抽取三名专家

15、有关评标委员会的规定是 ()。

- A. 评标委员会的成员人数为 5 人以上单数
- B. 评标委员会成员中, 技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3
- C. 评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密
- D. 评标委员会成员不得私下接触投标人
- E. 评标委员会由招标代理机构负责组建

16、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定, 以下的情形中评标委员会应当否决投 标的有 ()。

- A. 未按招标文件要求提交投标保证金的
- B. 投标人不符合招标文件规定资格条件的
- C. 技术标和商务标未密封的
- D. 只有法定代表人盖章并未签字的
- E. 联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

17、《招标投标法》规定, 投标文件有下列情形, 招标人不予受理()。

- A. 逾期送达的
- B. 未送达指定地点的
- C. 未按规定格式填写的
- D. 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的
- E. 未按招标文件要求密封的

18、某项目 2008 年 3 月 1 日确定了中标人, 2008 年 3 月 8 日发出了中标通知书, 2008 年 3 月 12 日中标人收到了中标通知书, 则签订合同的日期应该不迟于

- A. 2008 年 3 月 26 日
- B. 2008 年 3 月 31 日
- C. 2008 年 4 月 7 日
- D. 2008 年 4 月 11 日

19、下列关于招投标程序的说法, 正确的是()。

- A. 开标在投标截止日后进行
- B. 招标人在投标截止日前收到的所有投标文件, 开标时都应当当众予以拆封、宣读
- C. 评标应当在严格保密的情况下进行
- D. 评标委员会经评审, 认为所有投标都不符合招标文件要求, 可以否决所有投标
- E. 招标人仅向中标人发出中标通知书, 不必通知未中标的投标人

案例分析

1、某投资公司建设一幢办公楼, 采用公开招标方式选择施工单位, 投标保证金有效期时间 同投标有效期。提交投标文件截止时间为 2003 年 5 月 30 日。该公司于 2003 年 3 月 6 日发出招标公告, 后有 A、B、C、D、E 等 5 家建筑施工单位参加了投标, E 单位由于工作人员疏忽于 6 月 2 日提交投标保证金。开标会

于6月3日由该省建委主持，D单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件。经过综合评选，最终确定B单位中标。双方按规定签定了施工承包合同。问题：

(1)E单位的投标文件按要求如何处理？为什么？

(2)对D单位撤回投标文件的要求应当如何处理？为什么？

(3)上述招标投标程序中，有哪些不妥之处？请说明理由。

答：(1)E单位的投标文件应当被认为是无效投标而拒绝。因为招标文件规定的投标保证金是投标文件的组成部分，因此，对于未能按照要求提交投标保证金的投标（包括）期限，招标单位将视为不响应招标而予以拒绝。

(2)对D单位撤回投标文件的要求，应当没收其投标保证金。因为，投标行为是一种要约，在投标有效期内撤回其投标文件，应视为违约行为。

(3)①提交投标文件的截止时间，与举行开标会的时间不是同一时间。按照《招标投标法》的规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；②开标应当由招标人或者招标代理人主持，省建委作为行政管理机关只能监督招投标的活动，不能作为开标会的主持人。

2、某公路路基工程具备招标条件，决定进行公开招标。招标人委托某招标代理机构K进行招标代理。招标方案由K招标代理机构编制，经招标人同意后实施。招标文件规定本项目采取公开招标、资格后审方式选择承包人，同时规定投标有效期为90日。2007年10月12日下午4点整为投标截止时间，2007年10月14日下午2点在某会议室召开开标会议。

2007年9月15日，K招标代理机构在国家指定媒介上发布招标公告。招标公告内容如下：①招标人的名称和地址；②招标代理机构的名称和地址；③招标项目的内容、规模及标段的划分情况；④招标项目的实施地点和工期；⑤对招标文件收取的费用。2007年9月18日，招标人开始出售招标文件。2007年9月22日，有两家外省市的施工单位前来购买招标文件，被告知招标文件已停止出售。截至2007年10月12日下午4:00即投标文件递交截止时间，共有48家投标单位提交了投标文件。在招标文件规定的时间进行开标，经招标人代表检查投标文件的密封情况后，由招标代理机构当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、工期等内容，并由投标人代表对开标结果进行了签字确认。随后，招标人依法组建的评标委员会对投标人的投标文件进行了评审，最后确定了A、B、C三家投标人分别为某合同段第一、第二、第三中标候选人。招标人于2007年10月28日向A投标人发出了中标通知书，A中标人于当日确认收到此中标通知书。此后，自10月30日至11月30日招标人又与A投标人就合同价格进行了多次谈判，于是A投标人将价格在正式报价的基础上下浮了0.5%，最终双方于12月3日签订了书面合同。

[问题]

(1)针对本工程，写出一个完整的招标程序。

(2)本案招投标程序有那些不妥之处？为什么？

答：

(1)针对本工程，一个完整的招标程序如下：成立招标工作小组→委托招标代理机构→编制招标文件→编制标底(如有)→发布招标公告→出售招标文件→组织现场踏勘和招标答疑→接收投标文件→开标→评标→确定中标人→发出中标通知书→签订合同协议书

(2) 本案招标程序中，存以下不妥之处：①开标时间 2007 年 10 月 14 日下午 2 :00 与提交投标文件的截止时间 2007 年 10 月 12 日下午 4:00 不一致不妥。

《招标投标法》第三十四条规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。②招标公告的内容不全。《工程建设项目施工招标投标办法》第十四条规定，除已明确的内容外，还应载明以下事项：招标项目的资金来源、获取招标文件的时间和地点、对投标人的 资质等级要求等。③招标文件停止出售的时间不妥。《工程建设项目施工招标投标办法》第十五条规定，自招标文件开始出售之日起至停止出售止，最短不得少于 5 个工作日。④由招标人代表检查投标文件的密封情况不妥。《招标投标法》第三十六条规定，开标时，由投标人或者其 推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。⑤中标通知书发出后，招标人与中标人 A 就合同价格进行谈判不妥。《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中 标人不得再行订立背离合同实质性内 容的其他协议。这里的合同价格属于《招标投标法》第四十三条界定的实质性内容。⑥招标人和中标人签订书面合同的期限和合同价格不妥。《招标投标法》第四十六条规定，招 标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的 投标文件订立 书面合同。本案例中通知书于 10 月 28 日发出，直至 12 月 3 日才签订了书面合同，已超 过了法律规定的 30 日期限。中标人的中标价格属于合同实质性内容，其中标价就是签约合同价。本案中将其下浮 0.5%后作为签约合同价，违反了《招标投标法》。

3、【背景】某事业单位(以下称招标单位)建设某工程项目，该项目受自然地域环境限制，拟采用公开招标的方式进行招标。该项目初步设计及概算应当履行的审批手续，已经批准；资金来源尚未落实；有招标所需的设计图纸及技术资料。考虑到参加投标的施工企业来自各地，招标单位委托咨询单位编制了两个标底，分别用于对本市和外省市施工企业的评标。招标公告发布后，有 10 家施工企业作出响应。在资格预审阶段，招标单位对投标单位与机构和企业概况、近 2 年完成工程情况、目前正在履行的合同情况、资源方面的情况等进行了审查。其中一家本地公司提交的资质等材料齐全，有项目负责人签字、单位盖章。招标单位认定其具备投标资格。某投标单位收到招标文件后，分别于第 5 天和第 10 天对招标文件中的几处疑问以书面形式向招标单位提出。招标单位以提出疑问不及时为由拒绝作出说明。投标过程中，因了解到招标单位对本市和外省市的投标单位区别对待，8 家投标单位退出了投标。招标单位经研究决定，招标继续进行。剩余的投标单位在招标文件要求提交投标文件的截止日前，对投标文件进行了补充、修改。招标单位拒绝接受补充、修改的部分。

问题：该工程项目施工招投标程序在哪些方面不妥之处？应如何处理？

答：该工程项目施工招投标程序存在诸多不妥之处：

(1)、招标单位采用的招标方式不妥。受自然地域环境限制的工程项目，宜采用邀请招标的方式进行招标。

(2)、该工程项目尚不具备招标条件。依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才 能进行施工招标：①招标人已经依法成立；②初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；③招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；④有相 应资金或资金来源已经落实；⑤有招标所需

的设计图纸及技术资料。

(3)、招标单位编制两个标底不妥。标底由招标单位自行编制或委托中介机构编制。一个工程只能编制一个标底。

(4)、资格预审的内容存在不妥。招标单位应对投标单位近 3 年完成工程情况进行审查。

(5)、招标单位对上述提及的本地公司具备投标资格的认定不妥。投标单位提交的资质等资料应由法人代表签章。

(6)、招标单位以提出疑问不及时为由拒绝作出说明不妥。投标单位对招标文件中的疑问，应在收到招标文件后的 7 日内以书面形式向招标单位提出。对于投标单位第 10 天提出的书面疑问，招标单位有权拒绝说明。

(7)、招标单位决定招标继续进行不妥。提交投标文件的投标单位少于 3 个的，招标人应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于 3 个的，属于必须审批的工程项目，报经原审批部门批准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标。

(8)、招标单位对投标单位补充、修改投标文件拒绝接受不妥。投标单位在招标文件要求提交投标文件的截止日前，可以对投标文件进行补充、修改。该补充、修改的内容，为投标文件的组成部分。

第六章

1、伟业设计公司承接了某发包方的建设工程勘察设计任务。由于业务过于繁忙，经发包方同意，伟业公司将部分工程分包给了宏基公司。工作结束后，发包方验收时，发现宏基公司承接的部分存在重大问题。发包方向宏基公司交涉，宏基公司认为其与发包方没有直接合同关系，不同意承担责任。伟业公司则认为工作由宏基公司完成，伟业公司没有责任。问题：谁应当承担责任？请对此案进行评析。

答：建设工程勘察、设计单位经勘察设计公司发包人同意，可以将自己承包的部分工作分包给具有相应资质条件的第三人。第三人就其完成的工作成果与工程勘察、设计单位向发包人承担连带责任。本案中伟业公司与宏基公司应承担连带责任。

2、(建设工程中，总分包合同如何分清责任承担问题?)甲公司因建办公楼与乙建筑承包公司签订工程总承包合同。其后，经甲同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计和工程施工合同。勘察合同约定由丙对甲的办公楼及其附属工程提供设计服务，并根据合同的约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时依据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁依据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。丙以与甲没有合同关系为由拒绝承担责任，乙以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院起诉。法院受理后，追加受理后，追加乙为共同被告，判决乙与丙对工程建设质量问题承担连带责任。

答：本案中，甲是发包人，乙是总承包人，丙和丁是分包人。

(1) 本案涉及到建设工程合同如何订立承包或者分包合同的问题。《合同法》第 272 条规定：发包人可以与总承包人订立建设工程合同。也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同，发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。

(2) 承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程直接以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

(3) 对工程质量问题，乙作为总承包人应承担责任，而丙和丁也应该依法分别向发包人甲承担责任。总承包人以不是自己勘察设计和建筑安装的理由企图不对发包人承担责任，以及分包人以与发包人没有合同关系为由不向发包人承担责任，都是没有法律依据的。所以本案判决乙和丙共同承担连带责任是正确的。

(4) 值得说明的是，依据《合同法》第 272 条和《建筑法》第 28 条、第 29 条的规定，禁止承包单位将其承包的全部工程转包给他人，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。本案中乙作为总承包人不自行施工，而将工程全部转包给他人，虽经发包人同意，但违反法律禁止性规定，其与丙和丁所签订的两个分包合同均是无效合同。

3、某厂新建一车间，分别与市设计院和市某建筑公司签订设计合同和施工合同。工程竣工后厂房北侧墙壁发生裂缝。为此该厂向法院起诉建筑公司。经勘察裂缝是由于地基不均匀沉降引起，结论是结构设计图纸所依据的地质资料不准，于是该厂又向法院起诉设计院。设计院答称，设计院是根据该厂提供的地质资料设计的，不应承担事故责任。经法院查证：该厂提供的地质资料不是新建车间的地质资料，而是与该车间相邻的某厂的地质资料，事故前设计院也不知该情况。试分析：事故的责任如何认定？

答：该案例中，设计合同的主体是某厂和市设计院，施工合同的主体是该厂和某建筑公司。根据案情，由于设计图纸所依据的资料不准，使地基不均匀沉降，最终导致墙壁裂缝事故。所以，事故涉及的是设计合同中的责权关系，而与施工合同无关，即建筑公司没有责任。在设计合同中，提供准确的资料是委托方的义务之一，而且要对资料的“可靠性负责”，所以委托方提供假地质资料是事故的根源，委托方是事故的责任者之一；市设计院接受对方提供的资料设计，似乎没有过错，但是直到事故发生前设计院仍不知道资料虚假，说明在整个设计过程中，设计院并未对地质资料进行认真的审查，使假资料滥竽充数，导致事故。否则，有可能防患于未然。所以，设计院也是责任者之一。由此可知：在此事故中，委托方（某厂）为直接责任者、主要责任者，承接方（设计院）为间接责任者、次要责任者。

3、（设计失误应承担责任）甲公司与乙勘察设计单位签订了一份勘察设计合同，合同约定：乙单位为甲公司筹建中的商业大厦进行勘察、设计，按照国家颁布

的收费标准支付勘察设计费;乙单位应按甲公司的设计标准、技术规范等提出勘察设计要求,进行测量和工程地质、水文地质等勘察设计工作,并在××××年 5 月 1 日前向甲公司提交勘察成果和设计文件。合同还约定了双方的违约责任、争议的解决方式。甲公司同时与丙建筑公司签订了建设工程承包合同,在合同中规定了开工日期。但是,不料后来乙单位迟迟不能提交出勘察设计文件。丙建筑公司按建设工程承包合同的约定做好了开工准备,如期进驻施工场地。在甲公司的再三催促下,乙单位迟延 36 天提交勘察设计文件。此时,丙公司已窝工 18 天。在施工期间,丙公司又发现设计图纸中的多处错误,不得不停工等候甲公司请乙单位对设计图纸进行修改。丙公司由于窝工、停工要求甲公司赔偿损失,否则不再继续施工。甲公司将乙单位起诉到法院,要求乙单位赔偿损失。法院认定乙单位应承担违约责任。

答:该案中乙单位不仅没有按照合同的约定提交勘察设计文件,致使甲公司的建设工期受到延误,造成丙公司的窝工,而且勘察设计的质量也不符合要求,致使承建单位丙公司因修改设计图纸而停工、窝工。根据《合同法》“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”乙单位的上述违约行为已给甲公司造成损失,应负减收或者免收勘察、设计费并赔偿甲公司损失的责任。

重点:

- 1、勘察设计的原则、工程建设标准的概念和分类、审批和发布的要求。
- 2、设计的依据。不同项目设计阶段的划分和何阶段的设计内容及深度。抗震设防的范围。设计文件修改的相关规定。
- 3、施工图设计文件审查的范围和内容,审查的流程。

第七章

1、某省一家银行新修一栋办公楼,与本省一大型建筑企业签订了建设施工合同。同时为了保证该建设工程的质量,该银行与另一工程监理单位签订工程监理合同,委托该组织对工程质量进行监理。建设工程施工以后,监理单位为了保证工程质量,要求进入施工现场进行监理,却遭到施工企业的拒绝,认为该监理企业与自己没有合同关系,自己也就不承担配合其工作的义务,由此双方产生争端。问题:监理活动中各方主体法律关系?

答:监理单位进行监理的权利来源并不是其与施工单位之间的合同而产生的。其权利来源主要是其与业主之间的监理合同以及法律的规定。监理单位之所以能够监理工程的质量主要是根据项目法人的授权,也即通过监理合同而使项目法人监督管理施工单位履行建筑工程承包合同的权利。同时,为了保证建设工程的质量,法律规定应当由监理单位对建设工程的质量进行监督管理。

2、某市一高校为了扩建校舍,欲建一学生宿舍公寓。在与本市一建筑公司

签订了建筑工程施工合同以后，对该公司的建筑施工水平不放心，于是与张某签订了建筑工程监理合同，委托张某对该工程建筑的施工质量进行监理。张某于去年通过了监理工程师资格考试，取得了《监理工程师资格证书》。公寓大楼建成以后，存在着重大的质量问题，该高校遂将该建筑企业告上法庭，同时也以张某未曾履行工程监理合同义务为由，要求张某承担违约责任。问题：本案存在什么问题，应如何处理？

分析：《建筑法》第31条规定：“实行监理的建筑工程，由建设单位委托相应资质条件的工程监理单位监理。”

从这一条的规定可以看出，建设单位委托的应当是工程监理单位，而不是工程监理个人。

PS：(1)监理单位，一般指的是具有法人资格，取得监理单位资质证书；主要从事工程建设监理工作的工程建设监理公司；工程建设监理事务所以及兼承工程监理业务的工程设计、科学研究和工程咨询单位。

(2)一般说来，监理组织接受业主委托以后，都要设一名总监理工程师作为监理工作的组织者，全权负责该项目的监理工作并承担最终责任。承担具体工程监理工作的人员应当是通过监理工程师资格考试，获得监理工程师资格的人员。但是，签订工程监理合同的合同主体却必须是拥有一定注册资本，配备了相应技术装备的监理组织。

如果不是具有相应资质的监理组织签订的工程监理合同的话，该合同就会因为主体不合格而无效。

本例就是这样的一种情形，尽管张某是一个取得了监理工程师资格的监理工程师，但是由于张某只是一个自然人，并非工程监理组织，并不具有签订工程监理合同的主体资格，因此，本案应当根据主体不合格而认为合同无效，按无效合同的后果进行处理。

3、原告：某监理公司，被告：某房地产开发公司

基本案情：某房地产开发公司投资开发一住宅小区，与某工程监理公司签订建设工程委托监理合同。在专用条件的监理职责条款中，双方约定：“乙方(监理公司)负责甲方(房地产开发公司)住宅小区工程设计阶段和施工阶段的监理业务。……房地产开发公司应于监理业务结束之日起5日内支付最后20%的监理费用。”

写字楼工程竣工一周后，监理公司要求房产开发企业支付剩余20%的监理费，房产开发公司以双方有口头约定，监理公司监理职责应履行至工程保修期满为由，拒绝支付。监理公司索赔未果，诉至法院。

问题：法院该如何判决？

分析：法院应当判决双方口头商定的监理职责延至保修期满的内容不构成委托监理合同的内容，房地产开发企业到期未支付最后一笔监理费，构成违约，应承担违约责任，支付监理公司剩余20%监理费及延期付款利息。

4、监理工程师在施工准备阶段组织了施工图纸的会审，审核了承包商的施工组织设计并批准实施，施工过程中发现由于施工图的错误，造成承包商停工2天，发现施工组织设计有误，造成误工10天，承包商提出工期费用索赔报告。业主代表认为监理工程师对图纸会审及审核承包商的施工组织设计监理不力，提出要扣监理费1000元。问题：是否可行？

答：(1)本案例中由于施工图的错误，造成承包商停工 2 天应予补偿，而因施工组织设计有误造成误工 10 天不能补偿。

(2)监理工程师对图纸会审及审核承包商的施工组织设计监理不力引起的工期延误不应承担责任，业主代表提出要扣监理费 1000 元是不成立的。

第八章

1、背景:2000 年 10 月 25 日，某建筑公司承建的某市电视台演播中心裙楼工地发生一起施工安全事故。大演播厅舞台在浇筑顶部混凝土施工中，因模板支撑系统失稳导致屋盖坍塌，造成现场施工的民工和电视台工作人员 6 人死亡, 35 人受伤(其中重伤 11 人), 直接经济损失 70 余万元。事故发生后，该建筑公司项目经理向有关部门紧急报告事故情况，闻讯赶到的有关领导，指挥公安民警、武警战士和现场工人实施了紧急抢险工作，将伤者立即送往医院进行救治。

问题：

1) 本案中的施工安全事故应定为哪种等级的事故？

2) 事故发生后，施工单位应采取哪些措施？

案例分析：

(1) 应定为较大事故。

(2) 事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第 9 条、第 14 条、第 16 条的规定，施工单位应采取下列措施：

①报告事故；事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

②启动事故应急预案，组织抢救。事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

③事故现场保护。有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当作出标志，绘制现场简图并作出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

2、原告:封××

被告:××国道指挥部(以下简称国道指挥部)、××道桥工程公司(以下简称道桥公司)

一、基本案情

1996 年 3 月，308 国道某段改建工程由该国道指挥部发包给道桥公司。同年 8 月 15 日晚 9 时，乌××驾两轮摩托车上班，途经该处。由于道桥公司的施工作业区两端在夜间未设置夜光标志和危险警示标志，乌××撞到道桥公司因挖坑施工而堆放在公路上的水泥石块上，经抢救无效于第二天死亡。原告封××(死者之母)共花去抢救医疗费 15800 元。原告难掩丧子之痛，起诉道桥公司及国道指挥部，要求赔偿原告抢救医疗费死亡补助费、丧葬费等共计人民币 35000

元。

案例分析:被告国道指挥部辩称:308 国道的改建工程,发包给施工单位承建,在施工中发生事故,应由施工单位承担责任。被告道桥公司辩称:事故性质应属道路交通事故,现交警大队未作出交通事故责任认定书,法院不能先行裁决;308 国道指挥部已发文通告施工,被告在施工作业区两端树立明确警告标志,已做到按章施工,因乌××疏忽才酿成事故,故被告不应承担赔偿责任。

二、案件审理

法院经审理认为,道桥公司应负特殊侵权全部赔偿责任,其理由是:

(1) 道桥公司在公路上挖坑施工,崛起的水泥石块堆在作业区旁,危及来往行人安全,又未设置明显标志,根据《民法通则》第 125 条规定,施工人道桥公司对造成乌××死亡的损害结果,应承担民事责任。

(2) 施工人不能证明事故是死者故意造成的,故乌××依法不承担民事责任。

(3) 国道指挥部已经把工程发包给道桥公司承包施工,其不合《民法通则》第 125 条所规定的特殊侵权损害的责任主体,故其不应对乌××的死亡后果承担民事责任。

三、根据《民法通则》第 119 条规定,道桥公司应赔偿原告医疗费、丧葬费、死亡补偿等费用。上列费用的确定可参照《道路交通事故处理办法》第 37 条规定计算。法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第 125 条、第 119 条规定,参照《道路交通事故处理办法》的规定,主持双方当事人进行了调解。达成了如下调解协议:被告道桥公司赔偿原告人民币 20000 元,本案诉讼费 1300 元,由被告道桥公司负担。

案例评析:《民法通则》第 125 条:“在公共场所、道旁或者通道上挖坑、修缮安装地下设施等,没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害的,施工人应当承担民事责任。”该条规定的是施工人应承担的特殊侵权损害赔偿的民事责任。

本案中,施工人道桥公司虽设有警告标志,但其标志在夜间无明显发光功能,也无其他警告标志,以致不能引起行人的足够注意。也就是说,道桥公司安全设施是有缺陷的,对由此造成的损害,应当承担赔偿责任。

3、原告:吴某 被告:××工程公司、郑某

一、基本案情

1998 年,被告某工程公司与该公司职工郑某签订工程承包合同,约定郑某承包某大桥行车道的架设安装。该合同还约定,施工中发生伤、亡、残事故,由郑某负责。原告吴某经人介绍到被告郑某处打工。为防止工伤事故,郑某曾召集民工开会强调安全问题,要求民工在安放道板下的胶垫时必须使用铁钩,防止道板坠落伤人。某日下午,吴某在安放道板下的胶垫时未使用铁勾,直接用手放置。由于支撑道板的千斤顶滑落,重达 10 多吨的道板坠下,将吴某的左手砸伤。郑某立即送吴某到医院住院治疗 23 天后出院。吴某住院期间的医疗费、护理费、交通费、伙食费、以及出院后的治疗费用总计 5310 元,已由郑某全部承担。

1999 年 2 月,某法医技术室对吴某的伤情进行鉴定,结论是:伤残等级为工伤七级。随后,吴某与郑某因赔偿费用发生争执,吴某以郑某和工程公司为共同

被告，提起诉讼，请求判令两被告赔偿误工费 7000 元、住院生活补助费 300 元、鉴定费 500 元、交通费 1450 元、残疾人生活补助费 1.1 万元和再次医疗的费用；诉讼费由被告承担。两被告辩称：原告违反安全操作规定造成工伤，不同意赔偿。

二、案件审理

法院经审理认为：被告郑某是某大桥道板架设安装工程的承包人，招收原告吴某在该工程工作后，双方形成了劳动合同关系。郑某作为工程承包人和雇主，依法对民工的劳动保护承担责任。采用人工安装桥梁行车道板本身具有较高的危险性，对此，郑某应采取相应的安全措施，并临场加以监督和指导，而郑某仅在作业前口头予以强调，疏于注意，以致吴某发生安全事故。虽然吴某在施工中也有违反安全操作规则的过失，但其并非铁道建设专业人员、且违章情节较轻，故不能免除郑某应负的民事责任。被告工程公司作为某大桥的施工企业，在有条件采用危险性较小的工作方法进行行车道板架设安装的情况下，为了降低费用而将该项工程发包给个人，采用人工安装，增加了劳动者的安全风险。该公司在与被告郑某签订的承包合同约定“施工中发生伤、亡、残事故，由郑某负责”，把只有企业才有能力承担的安全风险，推给能力有限的自然人承担，该条款损害了劳动者的合法权益，违反了我国宪法和劳动法前述有关规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第 58 条第 1 款(五)项的规定，该约定应当属于无效条款，不受法律保护。工程公司对原告吴某的工伤事故，依法应当承担连带责任。法院据此判决：被告郑某在本判决生效后 5 日内付给原告吴某医疗、误工、住院生活补助、护理、交通、伤残补助金、伤残就业补助金，共计 18700 元（已付 5310 元，执行时予以扣除）。被告工程公司对上列费用承担连带责任。案件受理费 760 元，鉴定费 500 元，由郑某负担。

案例评析：在本案中，工程公司把只有企业才有能力承担的安全风险，推给能力有限的自然人承担，该条款损害了劳动者的合法权益，违反了我国宪法和劳动法有关规定，属于违反法律或者社会公共利益的无效民事行为，不受法律保护。本案法院判决由郑某承担赔偿责任，由工程公司承担连带责任，是正确的。相对于企业而言，劳动者属于弱者。虽然原告在施工中有违反安全操作规则的过失，但法院从加强对劳动者保护的立场出发，没有因此免除应负的民事责任，同样是合理的。

4、施工企业应当建立健全()制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

- A. 安全生产教育培训
- B. 安全技能学习激励
- C. 劳保用品和学习资料统一配发
- D. 岗位责任

5、生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的()、防范措施以及事故应急措施()。

- A. 危险因素
- B. 事故隐患
- C. 设备缺陷
- D. 管理不足

6、在建筑生产中最基本的安全管理制度是()

- A. 安全生产责任制度
- B. 群防群治制度

C. 安全生产教育培训制度

D. 安全生产检查制度

7、“3E 原则”指的是利用()防止事故的发生。

A. 工程技术对策、教育对策、管理对策

B. 安全管理对策、预防对策、法规对策

C. 工程技术对策、教育对策、法制对策

D. 预防对策、教育对策、法制对策

8、企业的()是企业安全的第一责任者。

A. 安全部主管

B. 生产部主管

C. 最高层主管

D. 产品科研部主管

第九章

1、某化工厂在同一厂区建设第二个大型厂房时,为了节省投资,决定不做勘察,便将 4 年前为第一个大型厂房做的勘察成果提供给设计院作为设计依据,让其设计新厂房。设计院不同意。但是,在该化工厂的一再坚持下最终设计院妥协,答应使用旧的勘察成果。厂房建成后使用一年多就发现其北墙墙体多处开裂。该化工厂一纸诉状将施工单位告上法庭,请求判定施工单位承担工程质量责任。

问题:

1) 本案中的质量责任应由谁承担?

2) 工程中设计方是否有过错? 违法了什么规定?

分析: (1) 本案中的墙体开裂,经检测系设计对地基处理不当引起厂房不均匀沉陷所致。《建筑法》第 54 条规定,“建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。”该化工厂为节省投资,坚持不做勘察,只向设计单位提供旧的勘察成果,违反了法律规定,对该工程的质量应该承担主要责任。

(2) 设计方也有过错。《建筑法》第 54 条还规定,建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反提出的降低工程质量的要求,应当予以拒绝。《建设工程质量管理条例》第 21 条规定:“设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。”因此,设计单位尽管开始不同意建设单位的做法,但后来没有坚持原则做了妥协,也应该对工程设计承担质量责任。

(3) 法庭经审理,认定该工程的质量责任由该化工厂承担主要责任,由设计方承担次要责任。

2、2000 年 10 月,承包商甲通过招投标获得了某单位家属楼工程,后经发包单位同意,承包商甲将该家属楼的附属工程分包给杨某负责的工程队,并签订了分包合同。1 年后,工程按期完成。但是经工程质量监督机构检验发现,该家属楼附属工程存在严重的质量问题,发包单位便要求承包商甲承担责任。承包商甲却称该附属工程系发包单位同意后分包给杨某负责的工程队,所以与己无关。发包单位又找到分包人杨某,杨某亦以种种理由拒绝承担工程的质量责任。问题:

1) 承包商甲是否应该对该家属楼附属工程的质量负责?

2) 该质量问题应该如何解决?

分析: (1) 根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》的规定, 总承包单位应当对承包工程的质量负责, 分包单位应当就分包工程的质量向总承包单位负责, 总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。因此, 承包商甲应该对该家属楼附属工程的质量负责。

(2) 分包人杨某分包的该家属楼附属工程完工后, 经检验发现存在严重的质量问题, 根据《建设工程质量管理条例》、《合同法》的规定应当负责返修。发包人有权要求杨某的工程队或承包商甲对该家属楼附属工程履行返修的义务。如果是承包商甲进行返修, 在返修后有权向杨某的工程队进行追偿。此外, 如果因为返修而造成逾期交付的, 根据《合同法》的规定, 承包商甲与杨某的工程队还应当向发包人承担违约的连带责任。

对本案中杨某的工程队还应当查有无相应的资质证书, 如无则应依据《建筑法》等定为违法分包, 由政府主管部门依法作出处罚。

3、某施工单位承接了一栋办公楼的施工任务。在进行二层楼面板施工时, 施工单位在楼面钢筋、模板分项工程完工并自检后, 准备报请监理方进行钢筋隐蔽工程验收。由于其楼面板钢筋中有一种用量较少的钢筋复验结果尚未出来, 监理方的隐蔽验收便未通过。因为建设单位要求赶工期, 在建设单位和监理方同意的情况下, 施工单位浇筑了混凝土, 进行了钢筋隐蔽。事后, 建设工程质量监督机构要求施工单位破除楼面, 进行钢筋隐蔽验收。监理单位也提出同样的要求。与此同时, 待检的少量钢筋复验结果显示钢筋质量不合格。显然, 该钢筋隐蔽工程存在质量问题。后经设计验算, 提出用碳纤维进行楼面加固, 造成直接经济损失 80 万元。为此, 有关方对损失的费用由谁承担发生了争议。问题

(1) 施工单位有何过错?

(2) 用碳纤维进行楼面加固的费用应由谁承担?

分析:

(1) 《建设工程质量管理条例》第 30 条规定: “施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度, 严格工序管理, 作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前, 施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。”显然, 对于隐蔽工程, 施工单位必须做好检查、检验和记录, 并应当及时作出隐蔽通知。本案中, 有一种钢筋复检结果尚未出来, 应当还处于自检阶段, 不具备隐蔽通知的条件。虽然, 施工单位准备报请监理方进行钢筋隐蔽工程验收, 但是钢筋复检结果未出来, 监理方的隐蔽验收也就未通过。因此建设单位提出赶工要求, 施

工单位在建设单位和监理同意的情况下, 浇筑了混凝土, 进行了钢筋隐蔽。这就违反了《建设工程质量管理条例》的规定, 绕开了建设工程质量监督机构的监督, 所以施工单位是有严重过错的。

(2) 用碳纤维进行楼面加固是对钢筋隐蔽工程有质量问题的补救措施, 应该由责任者承担加固的费用。具体而言, 施工单位没有按照规定坚持原则, 在建设单位和监理单位同意的情况下就进行了钢筋隐蔽, 所以应该承担主要责任。建设单位敦促赶工并和监理单位同意施工单位违规操作, 也有一定的过错, 也应当承担一定的责任。具体费用的负担, 应当按照责任的大小分别来承担。

4、原告某房产开发公司与被告某建筑公司签订一施工合同，修建某住宅小区。小区建成后，经验收质量合格。验收后1个月，房产开发公司发现楼房屋顶漏水，遂要求建筑公司负责无偿修理，并赔偿损失，建筑公司则以施工合同中并未规定质量保证期限且工程已经验收合格为由，拒绝无偿修理要求。

问题：房产开发公司遂诉至法院，法院该如何判决？

答：法院判决施工合同有效，认为合同中虽然并没有约定工程质量保证期限，但依建设部1993年11月16日发布的《建设工程质量管理办法》的规定，屋面防水工程保修期限为5年，因此本案工程交工后1个月内出现的质量问题，应由施工单位承担无偿修理并赔偿损失的责任。故判令建筑公司应当承担无偿修理的责任。

分析：

《合同法》第二百七十五条

施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。本案争议的施工合同虽欠缺质量保证期条款，但并不影响双方当事人对施工合同主要义务的履行，故该合同有效。由于合同中没有质量保证期的约定，故应当依照法律、法规的规定或者其他规章确定工程质量保证期。法院依照《建设工程质量管理办法》的有关规定对欠缺条款进行补充，无疑是正确的。依据该办法规定：出现的质量问题属保证期内，故认定建筑公司承担无偿修理和赔偿损失责任是正确的。

5、2004年4月，某大学为建设学生公寓楼，与某建筑公司签订了一份建筑工程合同。合同约定：工程采用固定总价合同形式，主体工程和内外承重砖一律采用国家标准砌块，每层加钢筋混凝土圈梁；大学可预付工程款(合同价款的10%)；工程费用于验收合格后一次付清；交付使用后，如果在6个月内发生严重质量问题，由承包人负责修复等。一年后，学生公寓楼如期完成，在大学和建筑公司共同进行竣工验收时，大学发现工程3-5层的内承重墙体裂缝较多要求建筑公司修复后再验收，建筑公司认为不影响使用而拒绝修复。因为很多新生急于入住，大学接收了公寓楼。在使用了8个月后，公寓楼的5层内承重墙倒塌，致1人死亡，3人受伤，其中1人致残。受害者与大学要求建筑公司赔偿损失，并修复倒塌的工程，建筑公司以使用不当且已过保修期为由拒绝赔偿。无奈之下，受害者与某大学诉至法院，请法院主持公道。

问题：法院该怎样判决？

案件审理：

法院应判决建筑公司向受害者承担损害赔偿责任，并负责修复倒塌的部分工程。

评析：

《建设工程质量管理条例》第40条规定：“在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程、主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面防渗漏为5年；

(3) 供热与供冷系统为 2 个采暖期和供冷期;

(4) 电器管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年。建设工程的保修期，由竣工验收合格之日起计算。”

根据上述法律规定，建设工程的保修期限不能低于国家规定的最低保修期限，其中对地基基础工程、主体结构工程实际规定为终身保修。

总结：在本案中，某大学与某建筑公司虽然在合同中双方约定保修期限为 6 个月，但这一期限远远低于国家规定的最低期限，尤其是承重墙属于主体结构，其最低保修期限依法为终身保修。双方的质量期限条款违反了国家强制性法律规定，因此是无效的。某建筑公司应当向受害者承担损害赔偿责任。承包人损害赔偿责任的内容应当包括：医疗费、因误工减少的收入、残废者生活补助费等。造成受害人死亡的，还应支付丧葬费、抚恤费等。

此外，某建筑公司在施工中偷工减料，造成质量事故，有关主管部门应当依照《建筑法》第 74 条有关规定对其进行法律制裁。